

ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ กำหนด เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมิได้ดำเนินการดังกล่าว กรณีจึงถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการตามมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามแต่กรณี แก่ผู้ร้องสอดทั้งสองต่อไป ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๐๐/๒๕๖๑)

๑.๓.๓ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ อาคารในบริเวณที่มีการกำหนดห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายอื่น

การใช้ฉันทาล็อกก่อเป็นรั้วพร้อมมุงหลังคาจนมีลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวขนาดประมาณ ๑.๕๐x๘ เมตร บริเวณด้านหลังอาคารเดิมเพื่อใช้เป็นห้องน้ำ และใช้ประโยชน์อื่น ๆ และการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ด้านหลังอาคารยาวประมาณ ๘ เมตร สูงประมาณ ๒.๒๐ เมตร มีลักษณะเป็นการต่อเติมให้มีสิ่งก่อสร้างขึ้นอย่างอื่นที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้เพิ่มขึ้นจากอาคารที่ได้ก่อสร้างไว้แล้ว ถือเป็นการดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ดำเนินการได้ เมื่อปรากฏว่าการก่อสร้างดังกล่าวมีขึ้นในที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคของที่ดินจัดสรร จึงเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการออกคำสั่งต่าง ๆ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารต้องปฏิบัติตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และหากไม่มีการปฏิบัติตามคำสั่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องใช้อำนาจดำเนินการเพื่อให้มีการบังคับตามคำสั่งดังกล่าวต่อไปตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าว จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของอาคารเลขที่ ๓๙/๒๙ ซอย ๑๙ แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยด้านข้างของอาคารด้านทิศเหนือติดกับด้านหลังของอาคารอาคารเลขที่ ๓๙/๑๑ ถึงเลขที่ ๓๙/๑๔ ของผู้ร้องสอดทั้งสอง และมีที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๔๒๑ ของบริษัท ส. เป็นแนวกั้นกลาง ต่อมา ผู้ร้องสอดทั้งสองได้ทำการดัดแปลงด้านหลังอาคารโดยก่อสร้างเป็นรั้ว ค.ส.ล. และมุงหลังคาปิดกันแนวที่ดินดังกล่าว ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถ



ใช้สอยเป็นทางเข้าออกได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือร้องเรียนต่อผู้อำนวยการเขตจอมทอง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วได้แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า รั้ว ค.ส.ล. ที่ผู้ร้องสอดทั้งสอง ก่อสร้างในที่ดินส่วนบุคคล มิได้ติดต่อกับหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะ ไม่เป็นอาคารตามพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามอำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า เดิมที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผู้ร้องสอดทั้งสอง และบริษัท ส. ต่างเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๒๑ ซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลง กรรมสิทธิ์เป็นของบุคคลต่าง ๆ หลายราย จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๓ ที่ดินแปลงดังกล่าว ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของนาย พ. เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๑๙ นาย พ. ได้จดทะเบียนแบ่งแยก ที่ดินในนามเดิมออกเป็นแปลงย่อยประมาณ ๓๒ แปลง โดยคงเหลือที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๒๑ จำนวน ๑ ไร่ ๒ งาน ๗๘ ตารางวา และในเวลาต่อมาได้มีการจำหน่ายให้แก่บุคคลอื่น ซึ่งผู้ซื้อที่ดินแปลงโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๒๑ ได้จดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินในนามเดิมออกเป็น แปลงย่อย ๒๕ แปลง ทำให้ที่ดินแปลงโฉนดเลขที่ ๒๔๒๑ คงเหลือเนื้อที่ ๓ งาน ๑ ตารางวา และได้มีการโอนขายที่ดินแปลงดังกล่าวต่อไปเรื่อย ๆ จากข้อเท็จจริงดังกล่าว พฤติการณ์ของ นาย พ. ที่ทำการจดทะเบียนแบ่งแยกที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๒๑ ออกเป็นแปลงย่อย ประมาณ ๓๒ แปลง ในนามเดิมและจำหน่ายให้แก่บุคคลต่าง ๆ จำนวนตั้งแต่ ๑๐ แปลงขึ้นไป ย่อมมีลักษณะเป็นการจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕ ซึ่งที่ดินเป็นที่ตั้งของอาคารเลขที่ ๓๙/๑๑ ถึงเลขที่ ๓๙/๑๔ ล้วนแล้วแต่เป็นที่ดินที่มาจากการจัดสรรที่ดินของนาย พ. ทั้งสิ้น นอกจากนี้ ที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๔๒๑ ส่วนที่เหลือที่นาย พ. ได้โอนขายให้แก่บริษัท ส. บริษัทดังกล่าวก็ได้ทำการ แบ่งแยกที่ดินออกเป็นแปลงย่อยประมาณ ๒๕ แปลง แล้วจำหน่ายให้แก่บุคคลต่าง ๆ ตั้งแต่ ๑๐ แปลงขึ้นไป ย่อมมีลักษณะเป็นการจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าว เช่นกัน แม้จะไม่ได้มีการขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดินตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกล่าว ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นก็ตาม สำหรับที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๔๒๑ ส่วนที่เหลือ จำนวน ๓ งาน ๑ ตารางวา เมื่อพิจารณาจากสภาพที่ดินตามแผนที่โดยสังเขปที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตจอมทอง ได้ยื่นส่งต่อศาลแล้ว มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดิน ที่ผู้จัดสรรได้แสดงออกโดยปริยายว่าจะจัดให้เป็นที่ดินสาธารณะปโภคเพื่อการจัดสรรที่ดิน โดยบางส่วนมีสภาพเป็นถนนและบางส่วนมีสภาพเป็นที่ว่างระหว่างอาคาร และเมื่อพิจารณา พื้นที่บริเวณที่มีการต่อเติมอาคารและรั้ว ค.ส.ล. พิกัดแล้ว เห็นได้ว่า ในการจัดสรรที่ดินที่ซื้อ



มาจากนาย พ. บริษัท ส. ได้จัดให้มีระยะห่างระหว่างที่ดินที่เป็นที่ตั้งของอาคารเลขที่ ๓๙/๑๑ ถึงเลขที่ ๓๙/๑๔ กับที่ดินที่เป็นที่ตั้งอาคารของผู้ฟ้องคดี กว้าง ๑.๗๐ เมตร เพื่อให้ที่ดินแปลงที่เป็นที่ตั้งอาคารของผู้ฟ้องคดีสามารถทำการก่อสร้างอาคารได้โดยมีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินถึงแนวอาคารเป็นไปตามข้อ ๕๖^๙ ของกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๕๓๙ ที่ใช้บังคับในขณะนั้น จึงน่าจะเชื่อว่าผู้ซื้อที่ดินจัดสรรสามารถใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นทางเดินเข้าออกโครงการจัดสรรที่ดินได้ พื้นที่ดังกล่าวจึงมีสถานะทางกฎหมายเป็นสาธารณูปโภคในที่ดินจัดสรรตามข้อ ๓๐^๙ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕๖๖ ซึ่งต่อมาได้แก่ มาตรา ๔๓^{๑๐} แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

สำหรับสิ่งปลูกสร้างพิพาทมีการใช้อิฐบล็อกจากเป็นรั้วพร้อมมุงหลังคาจนมีลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวขนาดประมาณ ๑.๕๐x๘ เมตร บริเวณด้านหลังอาคารเลขที่ ๓๙/๑๑ ถึงเลขที่ ๓๙/๑๒ ในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๒๑ เพื่อใช้เป็นห้องน้ำและใช้ประโยชน์อื่น ๆ ส่วนพื้นที่บริเวณด้านหลังอาคารเลขที่ ๓๙/๑๓ ถึงเลขที่ ๓๙/๑๔ นั้น ผู้ร้องสอดที่ ๒ ได้ทำการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. ด้านหลังอาคารยาวประมาณ ๘ เมตร สูงประมาณ ๒.๒๐ เมตร บนโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๔๒๑ กรณีจึงเห็นได้ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการต่อเติมให้มี

^๙ กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๕๓๙

ข้อ ๕๖ อาคารที่ปลูกชิดกับที่ดินของผู้อื่น หรือชิดกับอาคารอีกหลังหนึ่งนั้น ถ้ามีระยะห่างน้อยกว่า ๒๐๐ เซนติเมตร สำหรับอาคารสองชั้นลงมา หรือน้อยกว่า ๓๐๐ เซนติเมตร สำหรับอาคารเกินสองชั้นขึ้นไป ห้ามมิให้มีหน้าต่าง ประตู หรือช่องระบายลมในด้านที่ชิดกับเขตที่ดินหรืออาคารอื่นนั้น

อย่างไรก็ตามอาคารที่ปลูกชิดกับที่ดินของผู้อื่นนั้นจะมีระยะห่างจากเขตที่ดินนั้นต่ำกว่า ๕๐ เซนติเมตรไม่ได้ เว้นแต่จะปลูกสร้างโดยวิธีตกลงทำหนังสือร่วมกัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เสียประโยชน์ในทางสถาปัตยกรรม

^{๑๐} ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๑๕

ข้อ ๓๐ สาธารณูปโภคซึ่งผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาต เช่น ถนน สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น ให้ถือว่าตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร และให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดสรรที่ดินหรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์คนต่อไปที่จะบำรุงรักษากิจการดังกล่าวให้คงสภาพดังที่ได้จัดทำขึ้นโดยตลอดไป และจะกระทำการใด ๆ อันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได้

หน้าที่ในการบำรุงรักษาตามวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับในกรณีและผู้จัดสรรที่ดินหรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์คนต่อไปได้อุทิศทรัพย์สินดังกล่าวให้เป็นสาธารณะประโยชน์ หรือได้อนุญาตให้แก่เทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งท้องที่ที่ดินจัดสรรอยู่ในเขต

^{๑๑} พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๔๓ สาธารณูปโภคที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดินตามแผนผังและโครงการที่ได้รับอนุญาต เช่น ถนน สวน สนามเด็กเล่น ให้ตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินจัดสรร และให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดสรรที่ดินที่จะบำรุงรักษาสาธารณูปโภคดังกล่าวให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้นนั้นต่อไป และจะกระทำการใดอันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได้

ให้ผู้จัดสรรที่ดินจัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงินมาทำสัญญาค้ำประกันการบำรุงรักษาสาธารณูปโภคซึ่งผู้จัดสรรที่ดินได้จัดให้มีขึ้น และยังคงอยู่ในความรับผิดชอบในการบำรุงรักษาของผู้จัดสรรที่ดินตามวรรคหนึ่งกับคณะกรรมการและให้นำมาตรา ๒๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม



สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้เพิ่มขึ้นจากอาคารที่ได้ก่อสร้างไว้แล้ว อันมีลักษณะเป็นการดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๕^{๑๑} แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ประกอบกับเมื่อการดัดแปลงอาคารดังกล่าวมิใช่การกระทำที่เข้าข่ายยกเว้นที่มีให้ถือว่าเป็น การดัดแปลงอาคารตามข้อ ๑^{๑๒} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ การดัดแปลงอาคารดังกล่าว โดยการต่อเติมอาคาร และรั้ว ค.ส.ล. ในพื้นที่ที่เป็นสาธารณูปโภคของโครงการจัดสรรที่ดิน จึงเป็นกรณีที่ต้องอยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียน ให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบการดัดแปลงอาคารดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจสอบแล้วพบว่ามี การต่อเติมอาคารและรั้ว ค.ส.ล. โดยไม่ได้รับใบอนุญาต อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดียอมรับว่าสิ่งที่ต่อเติมนั้น มีลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับดำเนินการเพียงขอความร่วมมือให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารดำเนินการแก้ไขด้วยการรื้อหลังคาและผนังอาคารบางส่วนออก สำหรับ อาคารที่ยังเหลืออยู่ผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาว่าเป็นรั้วที่ก่อสร้างในที่ดินส่วนบุคคลมิได้ติดต่อกหรือ ไกลเคียงกับที่สาธารณะ ไม่เป็นอาคารตามมาตรา ๕ (๒)^{๑๓} แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ

^{๑๑} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“ดัดแปลง” หมายความว่า เปลี่ยนแปลงต่อเติม เพิ่ม ลด หรือขยายซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน น้ำหนัก เนื้อที่ ของโครงสร้างของอาคาร หรือส่วนต่าง ๆ ของอาคารซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วให้ผิดไปจากเดิม และมีให้การซ่อมแซม หรือการดัดแปลงที่กำหนดในกฎกระทรวง

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๒} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๑ การกระทำดังต่อไปนี้ ไม่ถือเป็นการดัดแปลงอาคาร คือ

(๑) การเปลี่ยนโครงสร้างของอาคารโดยใช้วัสดุขนาด จำนวน และชนิดเดียวกับของเดิม เว้นแต่การเปลี่ยนโครงสร้าง ของอาคารที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง หรือเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ

(๒) การเปลี่ยนส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่ไม่เป็นโครงสร้างของอาคาร โดยใช้วัสดุชนิดเดียวกับของเดิม หรือวัสดุ ชนิดอื่นซึ่งไม่เป็นการเพิ่มน้ำหนักให้แก่โครงสร้างของอาคารเดิมส่วนหนึ่งส่วนใดเกินร้อยละสิบ

(๓) การเปลี่ยนแปลง การต่อเติม การเพิ่ม การลด หรือการขยายซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน น้ำหนัก เนื้อที่ของส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่ไม่เป็นโครงสร้างของอาคาร ซึ่งไม่เป็นการเพิ่มน้ำหนักให้แก่โครงสร้างของอาคารเดิม ส่วนหนึ่งส่วนใดเกินร้อยละสิบ

(๔) การลดหรือการขยายเนื้อที่ของพื้นที่หนึ่งชั้นใด ให้มีเนื้อที่น้อยลงหรือมากขึ้น รวมกันไม่เกินห้าตารางเมตร โดยไม่ลดหรือเพิ่มจำนวนเสาหรือคาน หรือ

(๕) การลดหรือการขยายเนื้อที่ของหลังคา ให้มีเนื้อที่มากขึ้นรวมกันไม่เกินห้าตารางเมตร โดยไม่ลดหรือเพิ่ม จำนวนเสาหรือคาน

ทั้งนี้ การกระทำตามวรรคหนึ่งต้องไม่ขัดต่อกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ หรือประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

^{๑๓} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้



จึงไม่ต้องขออนุญาต ทั้งที่เป็นการดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตและรुक้าเข้าไปในที่ดินของบุคคลอื่น อันเป็นการขัดต่อข้อ ๗๕ วรรคหนึ่ง^{๑๔} ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และข้อ ๓๔ วรรคสอง^{๑๕} และวรรคห้า^{๑๖} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งใช้บังคับในขณะนั้น จึงเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ และผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารจะต้องพิจารณาใช้อำนาจดำเนินการออกคำสั่งต่าง ๆ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารต้องปฏิบัติตามมาตรา ๔๐^{๑๗} และมาตรา ๔๒^{๑๘} แห่งพระราชบัญญัติ

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้าสำนักงานและสิ่งทีสร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึง

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) เชื้อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ำ อุ้เรือ คานเรือ ทำน้ำ ทำจอดเรือ รั้ว กำแพง หรือประตู ทีสร้างขึ้นติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะหรือสิ่งทีสร้างขึ้นให้บุคคลทั่วไปใช้สอย

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๔} ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๗๕ อาคารทีปลูกสร้างชิดเขตที่ดินต่างผู้ครอบครอง อนุญาตให้เฉพาะฝาหรือผนังทีบไม่มีประตูหน้าต่าง และช่องระบายอากาศอยู่ชิดเขตได้พอดี แต่ให้ส่วนหนึ่งใดของอาคารรุก้าเขตที่ดินข้างเคียง ตึกแถวทีมีดาดฟ้าสร้างชิดเขตให้สร้างผนังทีด้านชิดเขตสูงไม่ต่ำกว่า ๑.๕๐ เมตร

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๕-๑๖} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๓๔

ฯลฯ

ฯลฯ

ห้องแถวหรือตึกแถว ต้องมีทีว่างด้านหลังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า ๓ เมตร เพื่อใช้ติดต่อกันโดยไม่ให้มีส่วนใดของอาคารยื่นล้าเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่การสร้างบันไดหนีไฟภายนอกอาคารทียื่นล้าไม่เกิน ๑.๔๐ เมตร

ฯลฯ

ฯลฯ

ทีว่างตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม จะก่อสร้างอาคาร รั้ว กำแพง หรือสิ่งก่อสร้างอื่นใดหรือจัดให้เป็นบ่อน้ำ สระว่ายน้ำ ทีพักมูลฝอย หรือทีพักรวมมูลฝอยไม่ได้

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๑๗-๑๘} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔๐ ในกรณีทีมีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นทีออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นทีเกี่ยวข้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจดำเนินการดังนี้

(๑) มีคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน ผู้ดำเนินการ ลูกจ้าง หรือบริวารของบุคคลดังกล่าวระงับการกระทำดังกล่าว

(๒) มีคำสั่งห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณทีมีการกระทำดังกล่าว และจัดให้มีเครื่องหมายแสดงการห้ามนั้นไว้ในทีเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณดังกล่าว และ

(๓) พิจารณามีคำสั่งตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้อำนาจตาม (๑)



ควบคุมอาคารฯ และหากไม่มีการปฏิบัติตามคำสั่ง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องใช้อำนาจดำเนินการเพื่อให้มีการบังคับตามคำสั่งดังกล่าวต่อไปตามมาตรา ๔๓^๓ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ดังกล่าวโดยอ้างว่าการตัดแปลงอาคารในพื้นที่บริเวณด้านหลังอาคารของผู้ร้องสอดทั้งสองจนถึงแนวเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นเพียงรั้ว ค.ส.ล. ที่ได้ก่อสร้างในที่ดินส่วนบุคคลมิได้ติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะจึงไม่ถือเป็นอาคาร เจ้าของสามารถก่อสร้างได้โดยไม่ต้องขออนุญาต นั้นเป็นข้อกล่าวอ้างที่ไม่อาจรับฟังได้ กรณีจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ กับผู้ร้องสอดทั้งสองที่ก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๐๑/๒๕๖๑)

มาตรา ๔๒ ถ้าการกระทำตามมาตรา ๔๐ เป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ หรือเจ้าของอาคารมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ดำเนินการรื้อถอนอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยให้ดำเนินการรื้อถอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ (๑๑) หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐

มาตรา ๔๓ ถ้าไม่มีการรื้อถอนอาคารตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจดังต่อไปนี้

(๑) ยื่นคำขอฝ่ายเดียวโดยทำเป็นคำร้องต่อศาล นับแต่ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามมาตรา ๔๒ ได้ล่วงพ้นไปขอให้ศาลมีคำสั่งจับกุมและกักขังบุคคลซึ่งมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๒ โดยให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม

(๒) ดำเนินการหรือจัดให้มีการรื้อถอนอาคารดังกล่าวได้เองโดยจะต้องปิดประกาศกำหนดการรื้อถอนไว้ในบริเวณนั้นแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร ผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณอาคาร ผู้ควบคุมงาน และผู้ดำเนินการ จะต้องร่วมกันเสียค่าใช้จ่ายในการนั้นเว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้เป็นผู้กระทำหรือมีส่วนร่วมในการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย

ในการดำเนินการรื้อถอนอาคารตามวรรคหนึ่ง เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งดำเนินการแทนเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่พฤติการณ์แล้ว บุคคลตามวรรคหนึ่งจะเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งดำเนินการแทนเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ได้

วัสดุก่อสร้างที่ถูกรื้อถอนและสิ่งของที่ขนออกจากอาคารส่วนที่มีการรื้อถอน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยึดและเก็บรักษาไว้หรือขายและถือเงินไว้แทนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง และถ้าเจ้าของมิได้เรียกเอาทรัพย์สินหรือเงินนั้นคืนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการรื้อถอน ให้ทรัพย์สินหรือเงินนั้นตกเป็นของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นเพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนอาคารตามพระราชบัญญัตินี้



๑.๓.๔ กรณีฟ้องว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการกับผู้ก่อสร้างฯ โดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกรณีอื่น ๆ

มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยื่นคำขอฝ่ายเดียวโดยทำเป็นคำร้องต่อศาล ขอให้ศาลมีคำสั่งจับกุมและกักขังบุคคลซึ่งมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งดำเนินการหรือจัดให้มีการรื้อถอนอาคารดังกล่าวได้เองในกรณีที่ไม่มี การรื้อถอนอาคารตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๒ ด้วยเหตุนี้ เมื่อปรากฏว่ามีกรณีผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่สั่งให้ รื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๔๒ แต่เจ้าพนักงานท้องถิ่น คงดำเนินการเพียงแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน โดยไม่ใช้อำนาจดำเนินการ ตามบทบัญญัติมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กรณีย่อมถือเป็นการ ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของที่ดินที่มีแนวเขตที่ดินอยู่ติดกับโครงการเอวีนิว ถนนมหิตล ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าของอาคารพาณิชย์ ในโครงการดังกล่าวจำนวน ๑ คูหา ได้ดัดแปลงอาคาร โดยผนังมีหน้าต่าง ช่องแสง และระเบียง อยู่ห่างจากเขตที่ดินของผู้ฟ้องคดีไม่ถึง ๒ เมตร ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ ร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ขอให้มีการสั่งให้เจ้าของอาคารพาณิชย์ คูหาดังกล่าวระงับการก่อสร้างดัดแปลงอาคาร ต่อมา เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบข้อมูลพบว่า อาคารที่พิพาทเป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัท บ. จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗ ให้กรรมการบริษัทระงับการก่อสร้างจนกว่าจะได้รับใบอนุญาต (แบบ ค.๓) ห้ามมิให้ใช้ หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้บางส่วนของอาคาร (แบบ ค.๔) และให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง (แบบ ค.๙) รวมทั้งปิดคำสั่ง ณ บริเวณอาคารดังกล่าว เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๗ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกคำสั่ง ให้บริษัท บ. ระงับการก่อสร้างจนกว่าจะได้รับใบอนุญาต (แบบ ค.๓) ห้ามมิให้บริษัทใช้ หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้บางส่วนของอาคาร (แบบ ค.๔) และให้บริษัทยื่นคำขอรับใบอนุญาต ก่อสร้างภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง (แบบ ค.๙) โดยมีผู้รับแทนชื่อ อ. และได้ปิดคำสั่ง ดังกล่าว ณ บริเวณอาคารที่พิพาท ซึ่งบริษัท บ. รับทราบคำสั่งเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๗ แต่ไม่ดำเนินการตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่ง (แบบ ค.๑๕) ลงวันที่ ๑๐



พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ให้บริษัท บ. รื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง รวมทั้งปิดคำสั่งไว้ ณ บริเวณอาคารที่พิพาทเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ บริษัท บ. รับทราบคำสั่งเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยมีผู้รับแทนชื่อ อ. จนกระทั่งวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ยังไม่มีการรื้อถอนส่วนของอาคารที่ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารที่พิพาทแก้ไขอาคารให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ภายในเวลาที่ศาลกำหนด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้แม้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ว่า ภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้ใช้อำนาจตามมาตรา ๔๘^{๒๐} แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ เข้าไปตรวจสอบอาคารพิพาทจนได้ความว่า อาคารพิพาทมีบริษัท บ. เป็นเจ้าของและผู้ครอบครองได้ต่อเติมอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ใช้อำนาจตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน มีคำสั่งลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ แจ้งให้กรรมการบริษัท บ. ระงับการก่อสร้าง ห้ามใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารทั้งหมดหรือบางส่วนและให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งรวมทั้งได้ใช้อำนาจตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวมีคำสั่งให้บริษัท บ. รื้อถอนอาคารพิพาทภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งก็ตาม แต่เมื่อบริษัท บ. มิได้รื้อถอนอาคารในส่วนที่ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี กรณีจึงเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ต้องดำเนินการตามที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ กำหนดให้ต้องปฏิบัติ เมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการโดยยื่นคำขอฝ่ายเดียวขอให้ศาลมีคำสั่งจับกุมและกักขัง รวมทั้งดำเนินการหรือจัดให้มีการรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ กับบริษัท บ. คงเพียงแต่ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ปิงให้ดำเนินคดีกับบริษัท บ. และกรรมการของบริษัท บ. ในความผิดฐานก่อสร้างดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

^{๒๐} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

มาตรา ๔๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจเข้าไปในอาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทำการของสถานที่นั้น และเพื่อการนี้ให้มีอำนาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือสั่งให้แสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องจากบุคคลที่อยู่หรือทำงานในสถานที่นั้น



ตามมาตรา ๒๑^{๒๑} และฐานฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่สั่งให้รื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันเท่านั้น กรณีจึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ พิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยดำเนินการหรือจัดให้มีการรื้อถอนอาคารที่พิพาทส่วนที่ก่อสร้างดัดแปลงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๔/๒๕๖๑)

๑.๔ ข้อพิพาทเกี่ยวกับคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารดำเนินการ

๑.๔.๑ กรณีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้

“ทางสาธารณะ” ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หมายถึงเป็นทางที่สามารถใช้คมนาคมได้โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องทางเข้า ออก หรือทางขึ้น ลง ทั้งนี้โดยไม่มีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่าจะต้องเสียค่าตอบแทนหรือไม่ ซึ่ง “ทางพิเศษ” ตามกฎหมายว่าด้วยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย มีใช้ทางที่สามารถใช้คมนาคมได้โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องทางเข้า ออก หรือทางขึ้น ลง เช่นเดียวกับ “ทางสาธารณะ” ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร อีกทั้ง ที่ดินได้ทางด่วนอันอยู่ในความหมายของคำว่า ทางพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทยมิได้อนุญาตหรือยินยอมให้ใช้เป็นทางคมนาคมแต่อย่างใด ดังนั้นจึงไม่อาจถือได้ว่า แนวอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้างด้านที่ติดกับที่ดินบริเวณใต้ทางด่วนดังกล่าวอยู่ติดกับทางสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ฉะนั้นเมื่ออาคารพิพาทมีพื้นที่ต่อเนื่องยาวน้อยกว่าส่วนของความยาวเส้นรอบรูปภายนอกอาคารทั้งหมดตามที่ข้อ ๕๒ (๖) ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนด อีกทั้งไม่เข้าข่ายยกเว้นให้ไม่ต้องมีที่ว่างตามข้อ ๕๓ ของข้อบัญญัติเดียวกัน การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งให้เจ้าของอาคารแก้ไขเปลี่ยนแปลง แผนผังบริเวณ

^{๒๑} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๒๑ ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และดำเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ



แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณตามมาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารตึก ๗ ชั้น เพื่อใช้เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (๗๘ ห้อง) จำนวน ๑ หลัง ในที่ดินมีโฉนดของผู้ฟ้องคดีจำนวน ๖ แปลง ซึ่งที่ดินสามแปลงบางส่วนถูกการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเวนคืนเพื่อก่อสร้างทางด่วน ทำให้ที่ดินดังกล่าวอยู่ใต้ทางด่วน และยังเป็นที่ยาว และที่ดินส่วนที่เหลือติดซอยราชปรารภ ๑๒ เป็นความยาว ๘.๕๐ เมตร และพื้นที่ใต้ทางด่วนที่ถูกเวนคืนไป โดยแบบแปลนระบุว่า อาคารที่ขออนุญาตก่อสร้างด้านทิศตะวันออก (ด้านหน้า) มีบางส่วนอยู่ติดกับที่ดินของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ที่ดินที่เวนคืนจากผู้ฟ้องคดี) และอาคารดังกล่าวมีเส้นรอบรูปภายนอกอาคารรวม ๙๑ เมตร แต่มีที่ว่างด้านหน้าอาคารบางส่วนกว้างเพียง ๘.๕๐ เมตร (ส่วนที่ติดซอยราชปรารภ ๑๒) ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เห็นว่า แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณยังไม่ถูกต้อง และไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคำนวณให้ถูกต้อง โดยรายการแนบท้ายคำสั่งข้อ ๑.๘ ระบุว่า อาคารสูงเกิน ๓ ชั้นที่ไม่อยู่ริมทางสาธารณะให้มีที่ว่างอาคารกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ยาวต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๖ ของความยาวเส้นรอบรูปภายนอกอาคารและที่ว่างนี้ ต้องต่อเชื่อมกับถนนภายในกว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ออกสู่ทางสาธารณะได้ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อบัญญัติ กรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้กำหนดหลักเกณฑ์เรื่อง ที่ว่างด้านหน้าอาคาร กับทางที่อยู่ติดกันเอาไว้ ก็ด้วยเหตุในด้านความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร โดยการให้มีการเข้าและออกระหว่างอาคารกับบริเวณโดยรอบได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย การพิจารณาความหมายของคำว่า “ทางสาธารณะ” จึงต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักการ และเจตนารมณ์ดังกล่าวของกฎหมาย กล่าวคือ เป็นทางที่สามารถใช้คมนาคมได้โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องทางเข้า ออก หรือทางขึ้น ลง ทั้งนี้ โดยไม่มีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่าจะต้อง



เสียค่าตอบแทนหรือไม่ ดังจะเห็นได้ว่า คำว่า “ทาง” ไม่ได้กำหนดให้รวมถึงทางรถไฟ เพราะโดยสภาพ มิใช่การจราจรทางบกที่สามารถใช้คมนาคมได้โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องทางเข้า ออก หรือทางขึ้น ลง สำหรับ “ทางพิเศษ” ตามกฎหมายว่าด้วยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนั้น แม้จะเป็นไปเพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรก็ตาม แต่กฎหมายก็ได้กำหนดหลักเกณฑ์จำกัดการใช้ “ทางพิเศษ” เอาไว้เป็นการเฉพาะเพื่อความปลอดภัยของการใช้ทางพิเศษ มิใช่เป็นทางที่สามารถใช้คมนาคมโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องทางเข้า ออก หรือทางขึ้น ลง ได้เช่นเดียวกับ “ทางสาธารณะ” ตามความหมายของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารแต่อย่างใด นอกจากนี้ ตามสภาพความเป็นจริงของที่ดินใต้ทางด่วนดังกล่าวยังไม่มีสภาพที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย อนุญาตหรือยินยอมให้ใช้เป็นทางคมนาคมแต่อย่างใด ดังนั้น ที่ดินใต้ทางด่วนอันอยู่ในความหมายของ “ทางพิเศษ” ตามกฎหมายว่าด้วยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยซึ่งอยู่ติดกับที่ดินอันเป็นที่ตั้งอาคารที่ผู้ฟ้องคดีขออนุญาตก่อสร้างในด้านที่ติดกันจึงไม่ใช่ “ทางสาธารณะ” ตามนัยกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ตามแบบแปลนอาคารของผู้ฟ้องคดี มีเส้นรอบรูปภายนอกอาคารรวม ๙๑ เมตร ซึ่งจะต้องมีพื้นที่ต่อเนื่องกันยาวไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๖ ของความยาวเส้นรอบรูปภายนอกอาคาร คือ ๑๕.๑๖ เมตร แต่ปรากฏว่ามีพื้นที่ต่อเนื่องยาวเพียง ๘.๕๐ เมตร น้อยกว่าส่วนของความยาวเส้นรอบรูปภายนอกอาคารทั้งหมดที่ผู้ฟ้องคดีขออนุญาตก่อสร้าง จึงไม่เป็นไปตามข้อ ๕๒ (๖)^{๒๒} ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ อีกทั้งไม่ได้เข้าข้อยกเว้นให้ไม่ต้องมีที่ว่างตามข้อ ๕๓^{๒๓} ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครดังกล่าว เนื่องจากแบบแปลนแนวอาคารด้านที่ประชิดติดซอยราชปรารภ ๑๒ ซึ่งเป็นทางสาธารณะมีแนวอาคารยาว ๕ เมตร ไม่มากกว่า ๑ ใน ๘ ส่วน

^{๒๒-๒๓} ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๕๒ อาคารแต่ละหลังหรือหน่วยต้องมีที่ว่างตามที่กำหนด ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๖) อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า อาคารสาธารณะ อาคารสูงเกิน ๒ ชั้นหรือสูงเกิน ๘ เมตร ยกเว้นอาคารอยู่อาศัยสูงไม่เกิน ๓ ชั้น ที่ไม่อยู่ริมทางสาธารณะ ให้มีที่ว่างด้านหน้ากว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

อาคารตามวรรคหนึ่งถ้าสูงเกิน ๓ ชั้น ให้มีที่ว่างกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร

ที่ว่างตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ต้องมีพื้นที่ต่อเนื่องกันยาวไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๖ ของความยาวเส้นรอบรูปภายนอกอาคารโดยอาคารที่ว่างด้านข้างที่ต่อเชื่อมกับที่ว่างด้านหน้าอาคารด้วยก็ได้ และที่ว่างนี้ต้องต่อเชื่อมกับถนนภายในกว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ออกสู่ทางสาธารณะได้ ถ้าหากเป็นถนนลอดใต้อาคาร ความสูงสุทธิของช่องลอดต้องไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ที่ว่างนี้อาจใช้ร่วมกับที่ว่างของอาคารอื่นได้

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๕๓ อาคารอยู่ริมทางสาธารณะที่ไม่ต้องมีที่ว่างตามข้อ ๕๒ (๓) และ ๕๒ (๖) ต้องมีลักษณะ ดังนี้

แนวอาคารด้านที่ประชิดติดริมทางสาธารณะ ต้องมีความยาวมากกว่า ๑ ใน ๘ ส่วนของความยาวเส้นรอบรูปภายนอกของอาคาร ทั้งนี้ แนวอาคารด้านที่ประชิดติดทางสาธารณะต้องห่างทางสาธารณะไม่เกิน ๒๐ เมตร

กรณีห้องแถว ตึกแถว ด้านหน้าอาคารทุกคูหาต้องประชิดติดริมทางสาธารณะ และมีแนวอาคารห่างจากทางสาธารณะไม่เกิน ๒๐ เมตร



ของความยาวเส้นรอบรูปภายนอกอาคารทั้งหมด ซึ่งต้องมี ๑๑.๓๗๕ เมตร ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนฯ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๘๒/๒๕๖๑)

๑.๔.๒ กรณีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้หรือเจ้าของอาคารมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

อาคารที่ก่อสร้างติดกับคลองสาธารณะที่มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ต้องมีระยะถอยร่นระหว่างแนวอาคารกับริมคลองสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ตามข้อ ๔๒ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เมื่ออาคารพิพาทก่อสร้างห่างจากริมคลองสาธารณะเพียง ๒ เมตร จึงเป็นการก่อสร้างอาคารที่ฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าว ประกอบกับเมื่อที่ดินส่วนที่เหลือมีเนื้อที่ไม่เพียงพอที่จะเพิ่มระยะถอยร่นระหว่างแนวอาคารกับคลองสาธารณะได้อีก การก่อสร้างอาคารดังกล่าวจึงเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างอาคาร และมีคำสั่งให้รื้อถอนอาคารดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย กรณีจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อเจ้าของอาคารแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารบ้านพักชั้นเดียวมีขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔ เมตร บนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๙๐๖๙ เลขที่ดิน ๒๐๔๓ ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ด้านหน้าอาคารดังกล่าวติดถนนราชจันท์เลี้ยวขวา ซึ่งเป็นถนนสาธารณะที่มีความกว้าง ๔ เมตร ความกว้างจากขอบถนนถึงกึ่งกลางของถนน ๒ เมตร เทศบาลตำบลคลองตำหรุ (ผู้ถูกฟ้องคดี) จึงมีคำสั่งให้ระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และคำสั่งให้รื้อถอนอาคาร ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดยให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคาร และให้รื้อถอนอาคารทั้งหมด ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่รับคำสั่ง แต่ผู้ฟ้องคดียังคงเพิกเฉยไม่ดำเนินการภายในกำหนดระยะเวลา จนกระทั่งวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำบันทึกข้อตกลง เรื่อง การรื้อถอนอาคาร โดยผู้ฟ้องคดียินยอมที่จะรื้อถอนอาคารทั้งหมดไปแล้วเสร็จรวมทั้งทำความสะอาดบริเวณที่ทำการรื้อถอนอาคารให้เรียบร้อย



ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ ต่อมา วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้ถูกฟ้องคดีว่าได้ดำเนินการรื้อถอนอาคารพร้อมขนย้ายสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบการรื้อถอนอาคารของผู้ฟ้องคดี ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รื้อถอนบ้านออกไปเรียบร้อยแล้ว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีให้ผู้ฟ้องคดีทำบันทึกข้อตกลง เรื่อง การรื้อถอนอาคาร ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างอาคารบ้านพักชั้นเดียว โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อาคารดังกล่าวมีขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔ เมตร ด้านหน้าติดถนนราชจำนงค์เลียขวา ซึ่งเป็นถนนสาธารณะที่มีความกว้าง ๔ เมตร ความกว้างจากขอบถนนถึงกึ่งกลางของถนน ๒ เมตร แม้ด้านหน้าของตัวอาคารดังกล่าวอยู่ห่างจากขอบถนน ๑ เมตร รวมระยะห่างจากแนวอาคารถึงกึ่งกลางถนนเท่ากับ ๓ เมตร ซึ่งเป็นไปตามข้อ ๔๑ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ก็ตาม แต่โดยที่พื้นที่ด้านหลังอาคารที่อยู่ติดคลองตำหรุ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสาธารณะที่มีความกว้าง ๑๒ เมตร การก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดีบริเวณด้านหลังนี้จึงต้องก่อสร้างโดยร่นแนวอาคารให้ห่างจากริมคลองตำหรุไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ตามข้อ ๔๒ วรรคหนึ่ง^{๒๔} ของกฎกระทรวงดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารโดยด้านหลังตัวอาคารอยู่ห่างจากริมคลองตำหรุเพียง ๒ เมตร กรณีจึงเป็นการก่อสร้างอาคารโดยฝ่าฝืนข้อ ๔๒ วรรคหนึ่ง ของกฎกระทรวงเดียวกัน และข้อ ๗ วรรคห้า^{๒๕} ของกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๓ และเมื่อพิจารณาสภาพที่ตั้งที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่มีเนื้อที่ ๓๐ ตารางวา ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือจากหลักเขตที่ดินที่ ๔ จ ๙๐๕๗ บริเวณฝั่งคลองตำหรุ ถึงหลักเขตที่ดินที่ ๗ ข ๙๐๗/๒

^{๒๔} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๔๒ อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้ำสาธารณะ เช่น แม่น้ำ คู คลอง ลำรางหรือลำกระโดง ถ้าแหล่งน้ำสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า ๑๐ เมตร ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า ๓ เมตร แต่ถ้าแหล่งน้ำสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้นไป ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตแหล่งน้ำสาธารณะนั้นไม่น้อยกว่า ๖ เมตร

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๒๕} กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองชลบุรี พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อ ๗

ฯลฯ

ฯลฯ

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ำหรือการสาธารณูปโภค



บริเวณที่ดินถนนราชจันทน์เลี้ยวขวา มีขนาดกว้าง ๖.๖๑๑ เมตร และด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้จากหลักเขตที่ดินที่ พ ๑ ๒๔๗๙ บริเวณฝั่งคลองตำหรุ ถึงหลักเขตที่ดินที่ ร ๑ ๒๔๓๒ บริเวณที่ดินถนนราชจันทน์เลี้ยวขวา มีขนาดกว้าง ๔.๕๓๕ เมตร ผู้ฟ้องคดีจึงไม่สามารถถอยร่นแนวอาคารไปทางฝั่งที่ดินถนนราชจันทน์เลี้ยวขวาได้อีก การก่อสร้างบ้านพักของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการก่อสร้างที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่งให้ระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือให้ระงับการรื้อถอนอาคาร ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และมีคำสั่งให้รื้อถอนอาคาร ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว กรณีจึงไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒^{๒๖} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่จำเป็นต้องชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๓๒/๒๕๖๐)

การดัดแปลงต่อเติมอาคารซึ่งเดิมเป็นอาคารที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างเป็นอาคารร้านค้า ห้ามเปลี่ยนการใช้ให้มีพื้นที่เกินกว่าที่ได้รับอนุญาตเดิมและมีการใช้ประโยชน์อาคารที่ดัดแปลงเป็นคลังสินค้าซึ่งเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถือเป็นการดัดแปลงต่อเติมและใช้อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารร้านค้าซึ่งเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้เพื่อกิจการพาณิชย์กรรมตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง (๒) มาดำเนินกิจการขนส่ง การเก็บขนถ่ายสินค้าและสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้า อันเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อมาตรา ๓๓ รวมทั้งเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจสั่งให้ระงับการกระทำดังกล่าว ห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารนั้น และให้รื้อถอนอาคารส่วนที่ดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ และโดยที่กรณีดังกล่าวเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยชัดแจ้ง กรณีจึงไม่จำเป็นต้องให้โอกาสแก่ผู้อยู่ใต้บังคับของคำสั่งดังกล่าวมีโอกาสได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก่อนออกคำสั่งแต่อย่างใด

^{๒๖} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๔๒๐ ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้ซื้อที่ดินแปลงที่ก่อสร้างอาคาร เลขที่ ๑๓๕/๑๙ จากนาย อ. เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๓๘ และได้ก่อสร้างอาคารดังกล่าวเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ซึ่งเดิมเจ้าของที่ดินดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง ตามใบอนุญาตเลขที่ ๖๗๗/๒๕๓๗ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๓๗ โดยใบอนุญาตดังกล่าวระบุว่า “เป็นอาคารร้านค้า ห้ามเปลี่ยนแปลงการใช้” และแบบแปลนอาคารพื้นที่ชั้นล่างแสดงเป็นร้านค้า พื้นที่ ๑๐๐ ตารางเมตร ชั้นที่สองแสดงเป็นที่พักอาศัย ต่อมา เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ นายตรวจอาคารของสำนักงานเขตทวีวัฒนา ตรวจพบว่าอาคารเลขที่ ๑๓๕/๑๙ มีการดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีการใช้อาคารดังกล่าวเป็นสำนักงานประกอบกิจการรับส่งสินค้าของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โดยใช้เป็นที่เก็บพักและขนถ่ายสินค้า ต่อมา ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งให้ระงับการดัดแปลงอาคาร ห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณอาคารส่วนที่ดัดแปลงทั้งหมด และให้รื้อถอนอาคารส่วนที่ดัดแปลงทั้งหมด รวม ๓ ฉบับ ถึงนาย อ. และมีคำสั่งถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ให้ระงับการใช้อาคาร เนื่องจากเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารจากสำหรับร้านค้า-พักอาศัย เป็นสถานที่เก็บสินค้าซึ่งเป็นที่เก็บ พัก หรือขนถ่ายสินค้า หรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรมและการประกอบการรับส่งสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต นาย อ. และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของนาย อ. และผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้ซื้อที่ดินและอาคารพิพาทจากนาย อ. นายตรวจอาคารสำนักงานเขตทวีวัฒนาได้ตรวจสอบพบว่า อาคารดังกล่าวมีการต่อเติมอาคารชนิดโครงเหล็กชั้นเดียว ขนาด ๙.๕๐x๑๒.๓๐ เมตร สูง ๖ เมตร จำนวน ๑ แห่ง (ด้านหลัง) และชนิดโครงเหล็กชั้นเดียว ขนาด ๙x๗.๓๐ เมตร สูง ๖ เมตร จำนวน ๑ แห่ง (ด้านข้าง) โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น อันเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เนื่องจากเดิมได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างตามใบอนุญาตเลขที่ ๖๗๗/๒๕๓๗ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๓๗ โดยกำหนดให้เป็นอาคารร้านค้า ห้ามเปลี่ยนแปลงการใช้ โดยตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตนั้น พื้นชั้นล่างกำหนดเป็นร้านค้า พื้นที่ ๑๐๐ ตารางเมตร ชั้นสองกำหนดเป็นห้องพักอาศัย แต่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ดัดแปลงต่อเติมอาคารให้มีพื้นที่เกินกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร และมีการใช้ประโยชน์จากอาคารที่ดัดแปลง



เป็นอาคารสำหรับการประกอบกิจการขนส่งสินค้าและเป็นอาคารคลังสินค้า อันเป็นการใช้อาคารในลักษณะเป็นคลังสินค้าตามข้อ ๑^{๒๗} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และข้อ ๕ (๕)^{๒๘} ของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง (๑)^{๒๙} แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต การกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง จึงมีลักษณะเป็นการดัดแปลงต่อเติมและใช้อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารร้านค้า ซึ่งเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรมตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง (๒) มาดำเนินกิจการขนส่ง การเก็บขนถ่ายสินค้าและสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้า จึงเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อมาตรา ๓๓^{๓๐} รวมทั้งเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นใช้อำนาจตามมาตรา ๔๐ (๑) (๒) และมาตรา ๔๒ ประกอบกับมาตรา ๔๔^{๓๑} แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ออกคำสั่งให้ระงับการกระทำดังกล่าว ห้ามมิให้

^{๒๗} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“คลังสินค้า” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่สำหรับเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๒๘} ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๕) “คลังสินค้า” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่สำหรับเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม หรือเพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการเก็บขนถ่ายสินค้า ทั้งนี้ ไม่รวมถึงอาคารเก็บของ

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๒๙} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๓๒ อาคารประเภทควบคุมการใช้ คือ อาคารดังต่อไปนี้

(๑) อาคารสำหรับใช้เป็นคลังสินค้า โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๓๐-๓๑} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๓ ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ใช้อาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือได้แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว และให้นำมาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๓๕ ทวิ แล้วแต่กรณีมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ให้ความหมายในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่การเปลี่ยนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับกิจการหนึ่งไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับอีกกิจการหนึ่งโดยอนุโลม



บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารนั้น และให้รื้อถอนอาคารส่วนที่ดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยแจ้งคำสั่งไปยังผู้ฟ้องคดี นาย อ. และปิดประกาศคำสั่งไว้ที่บริเวณอาคารพิพาท จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ในการนี้ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิใด ๆ โดยชอบด้วยกฎหมายที่จะต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารได้โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน แต่ได้ทำการต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร จึงเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายโดยชัดแจ้ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจออกคำสั่งพิพาทโดยไม่จำเป็นต้องให้โอกาสแก่ผู้ฟ้องคดีมีโอกาสดังกล่าวได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐^{๓๒} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก่อนออกคำสั่ง พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๑/๒๕๖๑)

การก่อสร้างอาคารที่สูงเกินสองชั้นหรือเกิน ๘ เมตร ติดถนนสาธารณะที่มีความกว้างเกิน ๒๐ เมตร ต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย ๒ เมตร ทั้งนี้ ตามข้อ ๔๑ วรรคสอง (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เมื่ออาคารพิพาทมีการติดตั้งประตูม้วนพร้อมเสาประตูด้านหน้าอาคารพาณิชย์ ๓ ชั้น ในเขตแนวร่นอาคารตามกฎหมาย โดยไม่มีการขออนุญาตให้ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น กรณีย่อมถือว่าเป็นการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน

มาตรา ๔๔ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ วรรคสาม หรือมาตรา ๓๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารระงับการใช้อาคารส่วนที่ยังไม่ได้รับใบรับรอง ใบอนุญาต หรือที่ไม่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ จนกว่าจะได้รับใบรับรอง ใบอนุญาต หรือได้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ แล้ว

^{๓๒} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสดังกล่าวได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน

ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่เห็นสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

(๑) เมื่อมีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๒) เมื่อจะมีผลทำให้ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎกำหนดไว้ในการทำคำสั่งทางปกครองต้องล่าช้าออกไป

(๓) เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้นเองได้ให้ไว้ในคำขอ คำให้การหรือคำแถลง

(๔) เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวเองว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระทำได้

(๕) เมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง

(๖) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ให้โอกาสตามวรรคหนึ่ง ถ้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ



ท้องถิ่นและไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งให้เจ้าของอาคารดังกล่าวรื้อถอนประตูเหล็กม้วนพร้อมเสาประตู จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของอาคารพาณิชย์ ๓ ชั้น ตั้งอยู่ที่ถนนหายโศรก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและทำการค้าขาย ต่อมาประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ผู้ฟ้องคดีได้ติดตั้งประตูเหล็กม้วนโดยเพิ่มเสาประตูยื่นออกมาบริเวณด้านหน้าอาคาร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ตรวจสอบแล้วเห็นว่าเป็นการก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคารด้วยการจัดทำโครงเหล็กและประตูเหล็กม้วนโดยมิได้ขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และอาคารดังกล่าวเป็นอาคารพาณิชย์ที่สูงเกิน ๒ ชั้น ตั้งอยู่ใกล้ถนนสาธารณะที่มีความกว้าง ๒๐.๕๐ เมตร จึงต้องถอยร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตถนนอย่างน้อย ๒ เมตร ซึ่งเดิมอาคารมีด้านหน้าห่างจากถนนสาธารณะ ๒ เมตร จึงไม่สามารถก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมยื่นล้ำแนวด้านหน้าออกมาได้อีก การก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคารของผู้ฟ้องคดีทำให้อาคารมีระยะห่างจากถนนสาธารณะน้อยกว่า ๒ เมตร อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายและไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคาร ห้ามไม่ให้ใช้หรือยอมให้บุคคลใดใช้อาคาร และให้รื้อถอนประตูเหล็กม้วนพร้อมเสาประตูส่วนที่ก่อสร้างรุกล้ำทางสาธารณะออกทั้งหมด ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเทศบาลและเขตเทศบาลส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดร้อยเอ็ด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังยุติตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นว่า ถนนหายโศรกซึ่งเป็นถนนสาธารณะด้านหน้าอาคารของผู้ฟ้องคดีมีขนาดประมาณ ๒๐.๕๐ เมตร โดยอาคารพาณิชย์ของผู้ฟ้องคดีมีระยะห่างจากถนนดังกล่าว ๒ เมตร และผู้ฟ้องคดีได้ดัดแปลงหรือต่อเติมอาคารโดยติดตั้งประตูเหล็กม้วนพร้อมเสาประตูด้านหน้าอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๑ และมาตรา ๓๙ ทวิ^{๓๓} แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

^{๓๓} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๓๙ ทวิ ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยไม่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้ โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้



พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารโดยติดตั้งประตูเหล็กม้วนพร้อมเสาประตูและไม่อาจอ้างความเชื่อโดยสุจริตได้ ส่วนที่อ้างว่านาย ร. เทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด แจ้งว่าหากประชาชนใกล้เคียงแจ้งว่าไม่มีปัญหาที่ดำเนินการก่อสร้างได้นั้น เมื่อไม่มีการขออนุญาตและมีคำสั่งอนุญาตเป็นเอกสารราชการโดยผู้มีอำนาจหน้าที่ จึงไม่มีผลทางกฎหมายทำให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับอนุญาตดังกล่าว ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏว่า ถนนสาธารณะด้านหน้าอาคารพาณิชย์ของผู้ฟ้องคดีมีความกว้างเกิน ๒๐ เมตร ผู้ฟ้องคดีจึงต้องร่นแนวอาคารให้ห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย ๒ เมตร ตามข้อ ๔๑ วรรคสอง (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเดิมอาคารของผู้ฟ้องคดีได้เว้นระยะห่างจากถนนสาธารณะ ๒ เมตร อันเป็นแนวร่นอาคารตามกฎหมายแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารโดยติดตั้งประตูเหล็กม้วนพร้อมเสาประตูด้านหน้าอาคารเดิมได้อีก เพราะจะเป็นการต่อเติมหรือดัดแปลง

(๑) แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลและยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ด้วย

(ก) ชื่อของผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร ซึ่งจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมประเภทผู้สถาปนิกตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม และจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งเวียนชื่อตามมาตรา ๔๙ ทวิ

(ข) ชื่อของผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณอาคาร ซึ่งจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม และจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งเวียนชื่อตามมาตรา ๔๙ ทวิ

(ค) ชื่อของผู้ควบคุมงาน ซึ่งจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม และจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งเวียนชื่อตามมาตรา ๔๙ ทวิ

(ง) สำเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค)

(จ) หนังสือรับรองของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค) ว่าตนเป็นผู้ออกแบบอาคาร เป็นผู้ออกแบบและคำนวณอาคาร หรือจะเป็นผู้ควบคุมงาน แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรับรองว่าการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้นถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง และข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทุกประการ

(ฉ) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณของอาคารที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย ซึ่งมีคำรับรองของบุคคลตาม (ก) และ (ข) ว่าตนเป็นผู้ออกแบบอาคาร และเป็นผู้ออกแบบและคำนวณอาคารนั้น

(ช) วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการดำเนินการดังกล่าว

(๒) ข้าราชการกรมเนียบการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารในกรณีที่มีการแจ้งการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร

ถ้าผู้แจ้งได้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งครบถ้วนแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามที่ได้อ้างไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้ง

ให้นำมาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ มาใช้บังคับแก่ใบรับแจ้งตามมาตรา ๓๖ โดยอนุโลม



อาคารในเขตแนวร่นอาคาร การที่ผู้ฟ้องคดีได้ติดตั้งประตูเหล็กม้วนพร้อมเสาประตูด้านหน้าอาคารในเขตแนวร่นอาคารจึงเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามกฎหมาย และโดยที่การก่อสร้างหรือตัดแปลงอาคารในแนวร่นอาคารตามข้อ ๔๑ ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว แตกต่างจากการก่อสร้างหรือตัดแปลงอาคารล้ำเข้าไปในที่สาธารณะตามข้อ ๔๐ ของกฎกระทรวงฉบับเดียวกัน เนื่องจากเป็นที่ดินคนละประเภทและมีวัตถุประสงค์ทางกฎหมายแตกต่างกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่อาจใช้ดุลพินิจผ่อนผันหรืออนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างหรือตัดแปลงอาคารได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางส่วน ตามมาตรา ๔๐ ประกอบกับ มาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารพิพาท โดยระบุว่า ผู้ฟ้องคดีได้ติดตั้งต่อเติมประตูเหล็กม้วนพร้อมเสาประตูขนาดกว้าง ๒.๗๐ เมตร ยาว ๑๐.๘๐ เมตร โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ให้รื้อถอนส่วนที่ได้ทำการตัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต (ส่วนที่ต่อเติมติดตั้งประตูเหล็กม้วนพร้อมเสาประตู) รุกล้ำระยะแนวร่นอาคารตามกฎหมายกำหนด อันเป็นคำสั่งที่เห็นได้ว่าได้จัดให้มีเหตุผลอันประกอบด้วย ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้อกฎหมายที่อ้างอิง และข้อพิจารณาและสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจไว้แล้ว ตามมาตรา ๓๗^{๓๔} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจออกคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมาย แม้ในคำสั่งดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะไม่ระบุว่าเป็นการปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ตาม ก็ถือเป็นเพียงข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อย เนื่องจากกรณีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้มีคำสั่งที่ ๑๕๙/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๒ มอบอำนาจให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติราชการแทนตามกฎหมายควบคุมอาคาร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจลงนามในคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ได้ เมื่อคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนประตูเหล็กม้วนพร้อมเสาประตูเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๘๐/๒๕๖๑)

^{๓๔} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๗ คำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือและการยืนยันคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วย และเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

- (๑) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ
- (๒) ข้อกฎหมายที่อ้างอิง
- (๓) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ

ฯลฯ

ฯลฯ

